

1500505-02.2021.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ezaú Messias dos Santos

Comarca: Itatiba

Foro: Foro de Itatiba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... a embasar a condenação do réu por tráfico de drogas.

Vejamos.

O réu, tanto quando da lavratura do flagrante quanto em juízo, admitiu que, desempregado e passando dificuldades financeiras, aceitou vender drogas para ganhar algum dinheiro numa biqueira perto de sua casa, mas foi surpreendido pelos policiais e admitiu o tráfico.

Sua confissão encontra eco nos demais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Vara Criminal de Itatiba

Processo nº 1500505-02.2021.8.26.0544Fls. de

Aos 25 de fevereiro de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da Vara Criminal da Comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, Doutor EZAÚ MESSIAS DOS SANTOS.

Assistente Jud.: Thiago André Busso - M. 365.013

SENTENÇA

VISTOS.

JONATHAN MATEUS DE AZEVEDO LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, no dia 19 de fevereiro de 2021, por volta das 14h24min, na Rua Fortunato Stella, nº 65, Vila Mariana, na cidade de Morungaba, nesta comarca, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 16 porções de crack e 14 de cocaína, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, o réu foi abordado por policial militar porque estava sentado num banco e se assustou ao ver a viatura e em seu poder foram encontradas as drogas que vendia e R\$ 60,00.

Colocado em liberdade na audiência de custódia (fls. 48/50), citado e notificado o réu (fls. 109), pelo defensor nomeado foi apresentada resposta à acusação (fls. 114/120), sendo recebida a denúncia (fls. 129/131).

Em audiência de instrução por videoconferência, foram colhidos e gravados os depoimentos dos policiais militares e o interrogatório, seguindo-se alegações finais em que a representante do Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia, e a Defesa, em essência, pediu o reconhecimento da atenuante da confissão e do tráfico privilegiado.

Relatado o essencial.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A materialidade está demonstrada nos laudos de constatação provisória (fls. 18/19) e de exame químico-toxicológico (fls. 97/99) que resultou positivo para a presença do princípio ativo nas substâncias apreendidas.

Da mesma forma, os elementos de convencimento trazidos aos autos são aptos a embasar a condenação do réu por tráfico de drogas.

Vejamos.

O réu, tanto quando da lavratura do flagrante quanto em juízo, admitiu que, desempregado e passando dificuldades financeiras, aceitou vender drogas para ganhar algum dinheiro numa biqueira perto de sua casa, mas foi surpreendido pelos policiais e admitiu o tráfico.

Sua confissão encontra eco nos demais elementos de convencimento.

Assim é porque o PM Barrado relatou que viu o réu sentado numa mureta, o qual se levantou ao ver a viatura, fazendo menção de fuga, o abordando, e na revista encontrou drogas que ele admitiu vender, além de R\$ 60,00.

O PM Bertoldo, por sua vez, acrescentou que, comunicado pelo PM Barrado, acompanhou a busca pessoal em que acharam as drogas com o réu, o qual admitiu que estava no tráfico de drogas na cidade.

Diante deste quadro, dúvidas não há para a condenação, relevando a confissão de mais um desgraçado jovem que se mete a vender drogas para sustentar o vício ou ganhar uns trocados e enriquecer o dono da biqueira que, certamente, outro colocou no lugar porque a lojinha não pode parar.

Reconhecidas a autoria e a materialidade, passo à dosimetria da pena.

Considerando que as circunstâncias preponderantes, conforme artigo 42 da Lei nº 11.343/06, são favoráveis ao réu uma vez que não ostenta antecedentes criminais e a pequena quantidade de drogas faz presumir o pequeno comércio, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, a qual mantenho na segunda fase de dosimetria, por ausentes circunstâncias modificadoras, vez que as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea não têm o condão de reduzir a pena aquém da mínima cominada.

Sendo o réu primário, nem havendo prova de que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa, nos termos do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena no máximo permitido, ou seja, dois terços, tornando-a definitiva em um ano e oito meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa.

Sem parâmetros para análise da situação econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do valor do salário-mínimo vigente na época dos fatos, consoante dispõe o artigo 49, parágrafo 1º, combinado com artigo 60, caput, ambos do Código Penal.

Ante a pena fixada e as peculiaridades do caso concreto, consideradas as condições pessoais do réu e a pouco expressiva quantidade de drogas a denotar o comércio varejista, possível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas alternativas, como faculta o parágrafo 2º do artigo 44 do Código Penal.

No caso em apreço, presentes estão os requisitos do artigo 44 do Código Penal, porquanto é o acusado primário, sem antecedentes criminais, não se cuidando de crime praticado com violência ou grave ameaça e, inclusive, diminuta a pena aplicada, ante o reconhecimento da minoração prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo.

A culpabilidade, a conduta social e a personalidade permitiram a manutenção da pena-base no mínimo legal e a aplicação do redutor em grau máximo, restando a concessão de pena alternativa suficiente à reprovação e prevenção do crime.

Assim, presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, aplicada pena privativa de liberdade superior a um ano, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas alternativas, quais sejam, uma multa no importe de dez dias-multa, no mínimo legal, e uma prestação de serviços à comunidade, a ser definida pelo juízo das execuções, na forma do artigo 46 do Código Penal, pelo período da pena privativa de liberdade.

Por fim, em caso de descumprimento das penas alternativas, impõe-se a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena segregativa imposta, na esteira do entendimento dos tribunais superiores no sentido de que a imposição indistinta de regime fechado para o cumprimento da pena no caso de tráfico de drogas privilegiado afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tangenciando a injustiça o fato de que a um réu primário, condenado à pena inferior a dois anos e a quem foi deferida a substituição da pena, seja imposto regime fechado para cumprimento da pena segregativa, não se olvidando, outrossim, das regras dispostas no artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar JONATHAN MATEUS DE AZEVEDO LIMA, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculada no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas alternativas, quais sejam, uma multa no importe de dez dias-multa, no mínimo legal, e uma prestação de serviços de serviços à comunidade, a ser definida pelo juízo das execuções, na forma do artigo 46 do Código Penal, pelo período da pena privativa de liberdade.

Ante a conversão em penas alternativas, poderá o réu recorrer em liberdade.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, condenado, o réu arcará com as custas processuais, em conformidade com o artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/2003, observada a gratuidade de justiça a ele deferida.

Com o trânsito em julgado, intime-se para o cumprimento das penas alternativas.

P. I. C.

Itatiba, 25 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO

Aos 25 de fevereiro de 2022, recebi estes autos em cartório com a r. decisão supra, a qual publico em Cartório. Escrevente: